

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2536 บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

บริษัท สุโขทัย ธาณี จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 442

ลูกจ้างของจำเลยขับรถยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อเช่นเดียวกับผู้ขับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย ความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยย่อมไม่อาจมากหรือเกินไปกว่าความประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยได้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ประกอบด้วยมาตรา 223

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 84-1187 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2528 เวลาประมาณ 11 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แซ่ซื่อ ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ ไปตามถนนสำราญริน-ตลาดท่าเสา ในขณะที่มีรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10-0703 สุโขทัย ซึ่งมีลูกจ้างของจำเลยเป็นผู้ขับ ขับตามหลังรถที่โจทก์รับประกันภัยไป เมื่อถึงวัดใหญ่ท่าเสา รถคันที่โจทก์รับประกันภัยได้ชะลอความเร็วเพื่อจอดรอด้านซ้าย แต่ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังของลูกจ้างของจำเลยไม่ชะลอความเร็วลง

และได้ขั้บรยหนดโดยสารถนท่ายรถคั่นที่โจทก์ร้บประกัันภ้ย เป็นเหตุให้รถคั่นที่
โจทก์ร้บประกัันภ้ยเสี่ยหายโจทก์ได้ซ่อมแซมรยหนดคั่นที่โจทก์ร้บประกัันภ้ยไว้เป็น
ที่เรี่ยบร้อยโดยเสี่ยค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 74,812 บาท โจทก์จึงเข้าร้บช่วงสิทธิเรี่ยก
ร้องให้จําเลยในฐานะนายจ้างต้องร้บคั่นร้บผิด ขอบังคับให้จําเลยใช้เงินค่าซ่อม
พร้อมดอกเบี่ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 78,552 บาทกับดอกเบี่ย นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสรี่

จําเลยให้การว่า เหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายสมศักดิ์ แซ่ซ้อ คน
ขั้บรยหนดบรทุกซึ่งขั้บรตามหลังรยหนดโดยสารถนของจําเลย ค่าเสี่ยหายที่โจทก์
เรี่ยกร้องมากผิดจากความป็นจริง ค่าเสี่ยหายทั้งหมดย่างมากไม่เกิน 30,000 บาท
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จําเลยชดใช้เงินจํานวน 37,406 บาทพร้อมดอกเบี่ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสรี่แก่โจทก์

โจทก์ จําเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกากษายื่น

จําเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงร้บฟังได้ในเบื่องต้นว่าเมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2528 เวลาประมาณ 11 นาฬิกานายสมศักดิ์ แซ่ซ้อ ขั้บรยหนดบรทุก
คั่นหมายเลขทะเบียน 84-1187กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์เป็นผู้ร้บประกัันภ้ยไว้ไป
ตามถนนสำราญรื้น-ตลาดท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วถูกรยหนดโดยสารถนของจําเลย
ซึ่งมีลูกจ้างของจําเลยเป็นผู้ขั้บไปในทิศทางเดียวกันชนท่ายเป็นเหตุให้รยหนดที่

โจทก์รับประกันภัยพ่วงชนอาคารร้านค้าริมถนนสายดังกล่าวจนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยมีประเด็นเดียวว่า การที่รถยนต์โดยสารของจำเลยชนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายสมศักดิ์ผู้ขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ นายสมศักดิ์ผู้ขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยและนายอัศวิน อันเรื่องปัญญาซึ่งนั่งในรถยนต์ไปพร้อมกับนายสมศักดิ์ขณะเกิดเหตุ เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า รถยนต์โดยสารของจำเลยแล่นไปตามถนนสำราญรัตนตลาดท่าเสา มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุตรดิตถ์ และจอดส่งผู้โดยสารห่างจุดเกิดเหตุประมาณ 400-500 เมตร นายสมศักดิ์ซึ่งขับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยตามมาในทิศทางเดียวกันจึงขับแซงรถยนต์โดยสารของจำเลยทางขวาขึ้นหน้าไปห่างประมาณ 300 เมตรแล้วชะลอรถบริเวณร้านค้าของลูกค้าเพื่อจอดส่งสินค้าก็ถูกรถยนต์โดยสารของจำเลยชนท้ายหลังจากที่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นสวนทางไปแล้ว ทำให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยพุ่งเฉลไปชนผนังอาคารตึกแถวทะเลและเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ 1 คันได้รับความเสียหาย ฝ่ายจำเลยนำนายสอาดแจ่มกระจ่าง ที่อ้างว่าเป็นนายตรวจประจำรถยนต์โดยสารของจำเลยและนายอุปถัมภ์เมฆเขี้ยวพนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถยนต์โดยสารของจำเลยมาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า รถยนต์โดยสารของจำเลยหยุดรถให้ผู้โดยสารลงใกล้จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนรถออกไปได้ 6-7 เมตร รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้ขับแซงขึ้นไปทางขวา แล้วบังคับรถเบนเข้าทางซ้ายตัดหน้ารถยนต์โดยสารของจำเลยอย่างกระชั้นชิดห่างกันเพียง 4-5 เมตรโดยไม่ได้ให้สัญญาณไฟเลี้ยว ผู้ขับรถยนต์โดยสารของจำเลยแตะห้ามล้อแล้วเบนรถไปทางขวาแต่ไม่พ้นจึงชนท้ายรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยทางมุมด้านขวา เห็นว่า ตามภาพถ่ายหมายเลข ป.จ.3 รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ตัวรถยาวมากย่อมมีน้ำหนักมากด้วย การจะขับรถยนต์ดังกล่าวแซงรถอื่นและบังคับให้เข้าช่องเดินรถเดิมย่อมทำได้ช้า ถ้าขับปาด

หน้ารถยนต์โดยสารของจำเลยอย่างกระชั้นชิดโดยห่างเพียง 4-5 เมตร และผู้ขับรถยนต์โดยสารของจำเลยบังคับรถหลบไปทางขวาแต่ไม่พ้น รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยน่าจะถูกรชนทางท้ายรถด้านซ้ายมากกว่า การที่รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยมีร่องรอยถูกรชนทางท้ายรถด้านขวา แสดงว่ารถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยแล่นตั้งลำตรงแล้ว รถยนต์โดยสารของจำเลยจึงแซงขึ้นทางขวาแต่แซงไม่พ้นและถ้ารถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยขับปาดหน้ารถยนต์โดยสารของจำเลยห่าง 4-5 เมตร ในขณะที่รถยนต์โดยสารของจำเลยเพิ่มเริ่มเคลื่อนที่ไปได้ 6-7 เมตร หลังจากหยุดรถ ผู้ขับรถยนต์โดยสารของจำเลยย่อมสามารถเหยียบห้ามล้อให้รถหยุดได้โดยไม่ยากเพราะรถยังเคลื่อนที่ช้ามากแม้รถยนต์โดยสารของจำเลยจะเคลื่อนที่ไปชนท้ายรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยโดยไม่ได้ห้ามล้อก็ไม่น่าจะเป็นการชนอย่างรุนแรงเช่นที่เกิดเหตุแต่อย่างใด อนึ่ง จำเลยมิได้นำผู้ขับรถยนต์โดยสารของจำเลยมาเบิกความเป็นพยาน นายสอาดและนายอุปถัมภ์ที่จำเลยอ้างเป็นประจักษ์พยานก็เป็นลูกจ้างจำเลยและมิได้ให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวน แต่มาเบิกความเป็นพยานจำเลยหลังเกิดเหตุเป็นเวลานานมีโอกาที่จะคิดเสริมแต่งข้อเท็จจริงให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยได้โดยสะดวก คำเบิกความของนายสอาดและนายอุปถัมภ์จึงมีน้ำหนักน้อยเมื่อพิจารณาตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุซึ่งร้อยตำรวจตรีอนุ เนินหาด พนักงานสอบสวนพยานโจทก์ได้ทำไว้ตามเอกสารหมาย จ.17ปรากฏว่าหลังจากรถยนต์โดยสารของจำเลยชนท้ายรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยแล้ว รถยนต์โดยสารของจำเลยแล่นไปจอดเลยจุดชนถึง 100 เมตร แสดงว่ารถยนต์โดยสารของจำเลยแล่นตามหลังรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยด้วยความเร็วสูง และชนท้ายรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยอย่างรุนแรงจนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยพุ่งแฉลบขึ้นไปชนผนังร้านค้าอีกทอดหนึ่ง เป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหาย ปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ป.จ.3 ภาพที่ 3 และที่ 4, จ.5และบันทึกการตรวจพิสูจน์เครื่องกลและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 84-1187 กรุงเทพมหานคร ตาม

เอกสารหมาย จ.17การที่ลูกจ้างของจำเลยชั้นบรรณคดีโดยสารของจำเลยตามหลัง
บรรณคดีที่โจทก์รับประกันภัยด้วยความเร็วสูง ในเขตชุมชนจนเป็นเหตุให้เกิดการชน
ท้ายบรรณคดีที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายดังกล่าวฟังได้ว่า ลูกจ้างของ
จำเลยชั้นบรรณคดีด้วยความประมาทเลินเล่อเช่นกันแต่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริง
ต้องกันว่า ลูกจ้างของจำเลยและผู้ชั้นบรรณคดีชั้นที่โจทก์รับประกันภัย ต่างชั้น
บรรณคดีด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งส่วน
จำเลยฎีกาว่าลูกจ้างของจำเลยไม่ได้ชั้นบรรณคดีด้วยความประมาทเลินเล่อ จำเลยไม่
ต้องรับผิดชอบ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ในชั้นที่สุดว่าลูกจ้างของจำเลยชั้นบรรณคดีด้วยความ
ประมาทเลินเล่อเช่นเดียวกับผู้ชั้นบรรณคดีชั้นที่โจทก์รับประกันภัยเช่นนี้ ความ
ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยย่อมไม่อาจมากหรือเกินไปกว่าความประมาท
เลินเล่อของผู้ชั้นบรรณคดีชั้นที่โจทก์รับประกันภัยได้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442ประกอบด้วย
มาตรา 223 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
แก่โจทก์ "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ในการกำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของโจทก์จำเลยด้วยกันทั้งสองฝ่าย กฎหมายให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทน สูงต่ำตามส่วนแห่งความยิ่งย่อนของผู้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2503) สำหรับวิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1342/2506 ได้วางหลักว่าให้เอาค่าเสียหายของทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยมารวมกัน แล้วแบ่งส่วนความรับผิดชอบในค่าเสียหายตามส่วนที่ศาลเห็นว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งย่อนกว่ากันเพียงใด เช่น กำหนด 3 ใน 4 ของค่าเสียหายทั้งหมด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2509) หรือโจทก์เป็นฝ่ายเสียหายมากแต่เป็นฝ่ายประมาทน้อยกว่า จำเลยเสียหายน้อยแต่ประมาทมากกว่า แบ่งค่าเสียหายออกเป็น 3 ส่วน ให้จำเลยรับผิดชอบ 2 ใน 3 ส่วน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1666/2514) หรือ เมื่อเหตุรถชนเกิดเพราะความประมาทของคนขับรถทั้งสองฝ่าย และพฤติการณ์แห่งละเมิดมีความร้ายแรงพอ ๆ กัน ความเสียหายย่อมเป็นพับกันไป(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143-144/2521) การที่จะพิจารณาว่า "ความยิ่งย่อน" ดีความกว้างแคบขนาดไหนนั้น ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางแนวไว้ว่า หากทั้งสองฝ่ายต่างทำละเมิดต่อกันเท่า ๆ กัน ถือว่าประมาทเลินเล่อ มิได้ยิ่งย่อนกว่ากัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2524) และการพิจารณาต้องถือเอาการกระทำละเมิดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ถือความเสียหายมากน้อยเป็นเกณฑ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2524) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ (406/2536) ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างจำเลยและผู้ขับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไม่ยิ่งย่อนกว่ากัน ความเสียหายจึงควรต้องเป็นพับกันไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีอยู่เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143-144/2521 ไพจิตรสวัสดิสาร